

**CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU
PERSONNES MORALES**

CONDITIONS PARTICULIERES

Agence : _____ Date : _____
Contrat : _____ Intitulé : _____
Statut fiscal : RESIDENT / NON RESIDENT (*)
Adresse : _____

ci-après dénommé « le titulaire »

Type : _____ Souscrit le : _____

Par _____

Né(e) _____ à _____

Mandataire(s) : _____ Né(e) : _____ à _____

CHEQUIER : AVEC / SANS (*)

CARTES : AVEC / SANS (*)

DECOUVERT AUTORISE : OUI / NON (*)

PERIODICITE RELEVÉ : J (JOUR), H (HEBDO), D(DECAD), Q(QUINZ), M (MENS) (*)

(* RAYER LES MENTIONS INUTILES)

INTERETS DEBITEURS : A TITRE D'INFORMATION, TAUX VARIABLE EGAL A _____ % DU
TAUX DE L'USURE SOIT _____ % AU JOUR DE LA SIGNATURE

ADDENDUM A LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

Le présent addendum vient modifier et compléter certaines dispositions des conditions générales de notre Convention de compte des professionnels ou personnes morales au regard des dispositions nouvellement introduites dans notre législation sur les services de paiement.

En effet, à compter du 1er novembre 2009, la réglementation découlant de la Directive européenne sur les services de paiements, s'applique en France en vertu de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.

Sont désormais réglementés les services de paiement (définis à l'article L 314-1 nouveau du Code monétaire et financier) qui sont principalement les opérations de virement, prélèvement et monétique (chèques et effets de commerce exclus) effectués dans l'Espace Economique Européen (EEE) en euros ou dans une monnaie d'un Etat-membre.

I. LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT VIENNENT COMPLETER LES CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES.

1. GENERALITES

Les services de paiement sont ceux énumérés à l'article L 314-1 du code monétaire et financier.

Les jours ouvrables : au sens de l'article L133-4 du Code Monétaire et Financier, un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. Au sens du présent addendum, un jour ouvrable est un jour du lundi au vendredi, à l'exception des cas où ces jours sont considérés comme des jours fériés légaux au sens de l'article L.3133-1 du Code du Travail (ainsi qu'à l'exception du vendredi Saint et du lendemain de Noël) et des jours de fermeture des systèmes d'échanges interbancaires.

Pour des raisons techniques certains services sont soumis au respect d'heures limites (cut off)

- **Dates de valeur :** pour les opérations relatives aux services de paiement effectuées en euros (ou dans toute autre devise d'un Etat membre de l'EEE), la date de valeur au débit ne peut être antérieure à la date de débit du compte et la date de valeur au crédit ne peut être postérieure à celle du Jour Ouvrable au cours duquel la Caisse régionale a été créditée.

- **Dispositif de sécurité personnalisé :** certains instruments de paiement sont dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé qui s'entend de tout moyen technique affecté par la Caisse régionale au Client pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l'authentifier.

Le Client prend toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son instrument de paiement.

En cas de perte, de vol ou de détournement d'un tel instrument de paiement, le Client doit en avvertir sans délai la Caisse régionale par tous moyens utiles et le confirmer par écrit.

2. OPERATION NON AUTORISEE OU MAL EXECUTEE

En cas d'opération non autorisée ou mal exécutée passée sur son compte, le Client doit la contester par écrit sans tarder.

Si la contestation porte sur une opération non autorisée réalisée dans le cadre d'un service de paiement à exécution successive (virement permanent, prélèvement...), la Caisse régionale refusera d'exécuter les opérations suivantes.

En tout état de cause, aucune contestation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 13 mois à compter du débit du compte du Client. Ce délai n'est pas applicable aux opérations par carte impliquant un établissement financier situé hors de l'Espace Economique Européen, pour lesquelles un délai maximum plus court est précisé au « contrat porteur ».

3. INFORMATION EN CAS DE REFUS D'EXECUTION

Dans le cas où la Caisse régionale refuse :

- d'exécuter un ordre de virement,
- de payer un prélèvement,
- de payer un TIP (Titre Interbancaire de Paiement),

elle informe le Client de ce refus et, sauf interdiction légale, de son motif.

Pour tous les ordres dont le refus d'exécution ne peut être immédiatement notifié en face-à-face, les parties conviennent que la Caisse régionale mettra cette information à disposition du Client via un message sur son espace personnel du service Crédit Agricole en Ligne auquel il accède en se connectant au moyen de ses identifiants d'accès conformément aux dispositions de l'article X des conditions générales de la Convention de compte des professionnels ou personnes morales.

Pour les Clients titulaires d'un contrat e-courrier, cette information pourra leur être notifiée selon les dispositions prévues par ce contrat.

La Caisse régionale pourra, le cas échéant, revenir vers le Client pour convenir d'autres moyens de mise à disposition de cette information.

II. LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT VIENNENT ANNULER ET REMPLACER LES ARTICLES II-2-2, II-2-3, II-2-4, II-2-5 DES CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES.

II-1. OPERATIONS MONETIQUES

Ces opérations sont soumises aux conventions spécifiques conclues entre la Caisse régionale et le Client que celui-ci agisse en qualité de porteur ou d'accepteur.

II-2. VIREMENT EMIS

Le Client peut émettre un ordre de virement occasionnel à exécution immédiate ou différée, ou un ordre de virement permanent. Le Client doit préciser la nature de l'ordre de virement et la date d'exécution souhaitée qui doit être compatible avec les délais d'exécution prévus ci-après.

Pour les virements émis vers un compte situé dans l'Espace Economique Européen (EEE) en euros ou dans une devise d'un Etat membre de l'EEE, et ne nécessitant pas de conversion monétaire, la Caisse régionale et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prélèvent chacun leurs propres frais (frais SHARE : le donneur d'ordre et le bénéficiaire paient les frais de leur banque respective) sans qu'il soit possible de donner des instructions contraires [les opérations avec options de frais BEN (tous les frais sont à la charge du bénéficiaire) ou OUR (tous les frais sont à la charge du donneur d'ordre) sont automatiquement traitées en frais SHARE].

II-2-1 Conditions requises :

La Caisse régionale exécute, dans les délais convenus ci-après, les ordres de virement que le Client lui a donnés, sous forme papier ou sous forme électronique, en indiquant la référence de son compte à débiter, le montant de l'opération, la devise de règlement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent :

- l'identifiant international du compte (IBAN : International Bank Account Number)
- le code identifiant de la Banque (BIC : Bank Identifier Code).

La Caisse régionale traite les ordres de virement du Client à partir des coordonnées bancaires du bénéficiaire mentionné sur l'ordre. Si ces coordonnées sont inexactes, la Caisse régionale n'est pas responsable de la mauvaise exécution du virement. Toutefois, à la demande du Client, elle s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Les virements sont présentés par la Caisse régionale au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou à l'un de ses correspondants, si les conditions de l'acceptation de l'ordre sont réunies (existence d'une provision suffisante, exactitude des coordonnées bancaires du bénéficiaire).

Ces virements font l'objet d'une information sur le relevé de compte du Client incluant le nom du bénéficiaire, l'intégralité des frais afférents, le montant et la date du débit de son compte, et pour les virements transfrontaliers d'un avis d'opéré s'il y a lieu, pour préciser le cours du change. Pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du Client.

II-2-2 Délais d'exécution des virements :

Le délai d'exécution court de la réception de l'ordre jusqu'au crédit du compte du prestataire de service de paiement du bénéficiaire.

Les ordres de virement en euros vers un prestataire de services de paiement situé dans l'Espace Economique Européen sont exécutés dans un délai ne pouvant excéder trois Jours Ouvrables (un Jour Ouvrable à compter du 1er janvier 2012) à compter de leur réception par la Caisse régionale, ce délai maximum d'exécution étant porté à quatre Jours Ouvrables (deux Jours Ouvrables à compter du 1er janvier 2012) pour les ordres émis sur un support papier.

Les ordres de virement vers l'Espace Economique Européen dans une devise de l'un des États y appartenant autre que l'Euro sont exécutés dans un délai ne pouvant excéder quatre Jours Ouvrables à compter de leur réception.

Les ordres de virements émis vers un prestataire de services de paiement situé en dehors de l'Espace Économique Européen ainsi que les ordres de virement émis dans une devise n'appartenant pas à l'un des États de l'Espace Économique Européen sont effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l'opération.

La Caisse régionale est responsable de la bonne exécution du virement à moins qu'elle puisse prouver que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant du virement dans les délais ci-dessus et sauf cas de force majeure.

Tout ordre de virement reçu un jour non ouvrable est réputé reçu le jour ouvrable suivant aux fins de calcul des délais d'exécution stipulés ci-dessus.

Tout virement dont la date d'exécution est prévue un jour non ouvrable sera exécuté le jour ouvrable suivant.

II-2-3 Révocation ou suspension des ordres de virement :

Tout ordre de virement unitaire ou permanent peut être révoqué ou suspendu par le Client sur sa demande écrite adressée à son agence. Cette demande doit parvenir à la Caisse régionale au plus tard le jour ouvrable précédent celui convenu pour l'exécution du virement. Passé cette date, l'ordre devient irrévocable.

II-3. VIREMENTS RECUS

Lors de la réception d'un virement, la Caisse régionale est uniquement tenue de vérifier l'exactitude des données numériques des coordonnées bancaires du Client.

Les virements reçus libellés dans une devise d'un Etat membre de l'Espace Économique Européen sont mis à la disposition du Client le jour de leur réception par la Caisse régionale, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'une opération de conversion monétaire dans la devise du compte.

Si le jour de leur réception n'est pas un jour ouvrable, les fonds sont mis à sa disposition le jour ouvrable suivant.

Les virements reçus dans une devise d'un Etat tiers à l'Espace Économique Européen sont mis à la disposition du Client dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l'opération.

Ces virements font l'objet d'une information incluant le nom de l'émetteur, les éventuels frais afférents, le montant et la date du crédit de son compte et pour les virements transfrontaliers d'un avis d'opéré, s'il y a lieu, pour préciser le cours du change.

II-4. PRELEVEMENTS DEBITES

La Caisse régionale exécute les prélèvements initiés par les personnes habilitées à en émettre et auxquelles le Client a adressé une autorisation de prélèvement dûment remplie accompagnée de ses coordonnées bancaires. Sauf si les montants des prélèvements sont préfixés, la personne habilitée à émettre les prélèvements informe préalablement le Client à chaque date d'exécution des montants à prélever.

Le Client autorise également la Caisse régionale à payer tout prélèvement présenté par un créancier venu aux droits du créancier au profit duquel le Client avait donné l'autorisation, notamment par suite d'une opération de fusion-acquisition ou de cession partielle d'actifs.

Tout ordre de paiement donné par le biais d'une autorisation de prélèvement peut être révoqué sur la demande écrite du Client qui doit parvenir à son agence au plus tard le jour ouvrable précédent celui convenu pour son exécution.

Le Client peut également à tout moment révoquer auprès de la Caisse régionale l'autorisation de prélèvement donnée à un créancier avec pour effet l'impossibilité pour ce dernier d'émettre des ordres de prélèvement sur son compte.

Le Client peut solliciter le remboursement de tout prélèvement exécuté en vertu d'une autorisation de prélèvement valide pendant huit semaines à compter du débit de son compte, la Caisse régionale étant dès lors déchargée de toute responsabilité relative aux conséquences de l'exécution d'une telle mesure dans les rapports d'obligation entre le Client et le bénéficiaire du prélèvement.

L'ordre de paiement et les autorisations nécessaires à son exécution ayant pu être conférés par le Client dans le cadre d'un avis de prélèvement demeurent valides lorsque, à l'initiative de son créancier, cet avis de prélèvement est remplacé par un mécanisme similaire de débit direct sur le compte du Client, pourvu que le Client ait été informé, en temps utile, par son créancier des modalités de ce mécanisme.

II-5. PRELEVEMENTS CREDITES

La Caisse régionale assure l'encaissement des remises d'avis de prélèvement dont le Client est le bénéficiaire. L'utilisation du prélèvement est conditionnée au fait que le créancier dispose d'un numéro national d'émetteur (NNE) unique par SIREN qui est délivré par la Banque De France sur demande de sa Caisse régionale.

Pour émettre un avis de prélèvement, le Client doit préalablement avoir recueilli la demande de prélèvement et l'autorisation de prélèvement accompagnées de la domiciliation bancaire du débiteur, ces deux documents devant être signés par le débiteur. La demande de prélèvement doit être conservée par le Client.

L'autorisation de prélèvement doit être transmise par le Client au prestataire de service de paiement du débiteur pour lui permettre de payer les avis de prélèvement qui seront présentés au paiement.

Le Client doit également aviser le débiteur préalablement à l'émission d'un avis de prélèvement par facture, échéancier afin que celui-ci ait le temps de réagir en cas de désaccord.

La Caisse régionale assure l'encaissement des avis de prélèvement de son Client qui peuvent lui être remis sous différents supports (télétransmission, service sur internet....), pour l'échéance requise lorsqu'ils sont transmis par le Client dans les délais convenus par ailleurs avec la Caisse régionale.

Lorsque les remises d'avis de prélèvement ne comportent pas des données lisibles exploitables et conformes à la norme, la Caisse régionale en refuse l'exécution et en informe le Client par tout moyen convenu.

Lorsqu'un prélèvement revient impayé, la Caisse régionale débite immédiatement le montant du compte du Client ou d'un compte spécifique selon le choix du Client.

En cas de cessation du service pour quelque cause que ce soit, le Client reste redevable envers la Caisse régionale du montant des remises qui reviendraient impayées et s'engage à constituer au profit de la Caisse régionale une garantie destinée à couvrir le risque lié à ces éventuels impayés.

II-6. TELEREGLEMENTS

Le Client peut utiliser le service de télé règlement en tant que créancier ou en tant que débiteur dans les mêmes conditions que le service de prélèvement.

Le service de télé règlement repose sur le mandat donné par le débiteur à la Caisse régionale d'exécuter, par débit de son compte, des paiements au profit d'un créancier, à concurrence de toutes les sommes notifiées par ce dernier. Le débiteur donne son consentement, par ses propres moyens de télécommunication, préalablement à l'exécution de chaque paiement.

II-7. TIP DEBITES

Le Client peut utiliser ce service de paiement à la demande d'un organisme créancier qui lui adresse à cet effet un TIP (Titres Interbancaires de Paiement) que le Client doit alors retourner daté et signé pour autoriser le débit de son compte.

II-8. TIP CREDITES

La Caisse régionale assure l'encaissement des remises de TIP dont le Client est bénéficiaire dans les conditions prévues pour les remises d'avis de prélèvement.

Toutefois, par exception aux dispositions prévues pour l'avis de prélèvement, la Caisse régionale assure l'encaissement dès réception de la remise de TIP.

II-9. OPERATIONS DE CAISSE

Le Client peut effectuer des retraits et versements en espèces auprès de la Caisse régionale.

Les sommes versées par le Client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse régionale.

A moins qu'une convention contraire n'existe entre la Caisse régionale et le Client, seul le constat de l'opération et de son montant par un représentant de la Caisse régionale fait foi.

Les sommes retirées par le Client sont débitées sur son compte le jour où les fonds sont débités sur le compte de la Caisse régionale.

II-10. LES AUTRES SERVICES DE PAIEMENT

Lorsque la Caisse régionale propose au Client des services de paiement dont il n'est pas fait mention dans les conditions générales de la convention de compte ou dans le présent addendum, les informations relatives à ces nouvelles prestations feront l'objet d'un contrat cadre de services de paiement spécifique ou d'une modification de la convention de compte dans les conditions définies à l'article XII des conditions générales de la convention de compte.

II-11. OBLIGATIONS DIVERSES

Le débiteur du Client disposant d'un délai maximum de 8 semaines à compter du débit de son compte pour obtenir le remboursement d'une opération qu'il conteste et d'un délai de 13 mois pour une opération qu'il n'a pas autorisée, ces délais peuvent donc avoir des incidences sur les remises d'ordre de prélèvement de TIP et de télé règlement du Client.

En conséquence le Client s'engage à accepter la contre-passation au débit de son compte des sommes correspondant aux remises d'avis de prélèvement, de TIP, ou de télé règlement dans un délai de 13 mois à compter du débit du compte du débiteur.

III. LES ARTICLES III-1 ET XII DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES SONT MODIFIÉS COMME SUIT :

III-1. FRAIS ET COMMISSIONS - CLAUSE DE RÉVISION

Les commissions et/ou les frais applicables aux opérations et services dont le Client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu'ils soient proposés dans la présente convention ou qu'ils fassent l'objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante.

Il en est de même :

- des dates de valeur appliquées aux opérations,
- des frais relatifs à l'application du contrat carte bancaire dit «contrat porteur» ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement,
- des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment, d'une position débitrice non autorisée, ou de l'utilisation des moyens de paiement.

De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse régionale est en permanence à la disposition du Client en agence.

Le Client autorise la Caisse régionale à prélever sur son compte l'ensemble de ces frais et commissions, ainsi que les frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu'ils soient, figurant au barème tarifaire portant les conditions générales de banque. Ces conditions générales de banque pourront être révisées et faire l'objet de l'instauration de nouveaux frais, charges et commissions. La Caisse régionale s'oblige alors à communiquer au Client par écrit les nouvelles conditions de tarif préalablement à leur entrée en vigueur au moins deux mois avant leur application. La preuve de la communication de cette information par la Caisse régionale peut être établie par tous moyens, notamment pas constat d'huissier attestant que les nouvelles plaquettes tarifaires ont été jointes au relevé de compte adressé à l'ensemble de la clientèle. L'absence de contestation du Client dans un délai de deux mois après cette communication vaut, sauf preuve contraire de sa part, acceptation du nouveau tarif. En cas de refus de sa part, le Client est en droit de résilier sans frais ni commissions la présente convention, dans les conditions fixées à l'article VI.

IV. MODALITÉS D'ÉVOLUTION DE LA CONVENTION

Les modifications de la convention, autres que celles imposées par des lois et règlements ou touchant à la facturation, seront portées à la connaissance du Client avec un préavis de deux mois.

En cas de désaccord, le Client peut résilier la présente convention à tout moment.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations recueillies dans ce document sont nécessaires pour la conclusion et l'exécution du présent contrat. Vous déclarez accepter le traitement informatisé des informations recueillies à cette occasion. Elles seront utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la Caisse régionale ainsi que de toutes sociétés ou filiales du groupe Crédit Agricole. Vous consentez à leur communication à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires (Loi n°78.17- Loi du 6 Janvier 1978 et tous textes subséquents), et pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de service. La Caisse régionale est, de convention expresse, autorisée à partager le secret bancaire, dans le cadre des opérations visées ci-dessus.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier ou vous opposer à leur communication à des sociétés du groupe ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale, en écrivant par lettre simple à l'adresse du siège de notre Caisse régionale - Service Client.

CLAUSE D'ACCEPTATION

Le(s) (co)titulaire(s) souscrit(vent) aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît(ssent) avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales du présent contrat ainsi que le document annexe relatif à l'exécution des instructions de virement via le réseau SWIFT (référence : 869EPA124C20091101), dont un exemplaire lui (leur) a été remis ainsi que les principales conditions de banque applicables aux professionnels et aux entreprises en vigueur à ce jour.

Fait en deux exemplaires à _____ Le _____

Nom et signature du représentant de la Caisse régionale	Signature du co-titulaire	Signature du titulaire

Caisse Régionale de Crédit Agricole PYRÉNÉES GASCOGNE, Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit.
Société de courtage d'assurances. 776.983.546 RCS Tarbes. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 509.
Siège social : 11 boulevard du Président Kennedy BP 329-65003 TARBES cedex.

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

FICHE D'INFORMATION

Cette fiche d'information précontractuelle est délivrée en application de l'article L 341-12 du Code monétaire et financier et/ou de l'article L 121-20-10 et L121-20-11 du Code de la consommation.

Les informations communiquées dans cette fiche ne sont valables qu'au jour de son édition (30/10/2009).

Personne physique procédant au démarchage :

ERIC PRIEUR, siège social : 11 Boulevard du Président Kennedy - 65003 TARBES, agence : CONNAISSANCE CLIENT.
En cas de démarchage avec déplacement à domicile des personnes démarchées ou sur leur lieu de travail ou tout lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers,
N° d'enregistrement de démarcheur :

Personne morale pour le compte de laquelle le démarchage est effectué et fournisseur du service :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Prestataire de services d'investissement agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. Société de courtage d'assurances. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 509 (information vérifiable par connexion au site www.orias.fr ou par téléphone au 01 53 21 51 70) - Siège social : 11 boulevard du Président Kennedy BP 329 - 65003 TARBES CEDEX. 776.983.546 RCS Tarbes.

Autorités chargées du contrôle de notre établissement :

- Crédit Agricole SA : 91 boulevard Pasteur- 75710 PARIS Cedex 15
- Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) 39, rue Croix des Petits Champs 75001 Paris
- Commission Bancaire, 73 rue de Richelieu 75002 PARIS
- Autorité des marchés financiers (AMF), 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
- Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

PRESENTATION :

Il s'agit d'un compte courant qui permet au client (personne physique professionnelle ou personne morale) d'effectuer toutes les opérations bancaires courantes avec sa banque (dépôts, retraits, paiements, encaissements, ...)

FONCTIONNEMENT :

Conditions d'ouverture :

Compte professionnel: Toute personne physique agissant pour des besoins professionnels peut ouvrir un compte courant professionnel (individuel, joint ou en indivision) dès lors qu'elle justifie de son identité, son domicile et de sa capacité au moyen des documents officiels.

Compte de personne morale: Toute personne morale peut être titulaire d'un compte courant dès lors que ses statuts l'y autorisent, les formalités de constitution, publication et/ou enregistrement ont bien été accomplies, et son siège social établi, et sous réserve que la personne physique habilitée à ouvrir le compte au nom de la personne morale ait justifiée de ses capacités et identité.

L'ouverture d'un compte courant nécessite la signature d'une convention de compte écrite.

La Caisse régionale peut refuser l'ouverture d'un compte courant.

Toute personne dépourvue de compte courant a la possibilité de bénéficier de la procédure du droit au compte et des services bancaires de base gratuits :

- en s'adressant directement à la Banque de France
- ou s'il s'agit d'une personne physique, en demandant à la Caisse régionale d'effectuer cette démarche auprès de la Banque de France.

Conditions de fonctionnement :

Un compte courant professionnel peut être ouvert par un ou plusieurs titulaires (compte joint ou indivis, uniquement pour les personnes physiques).

Le compte joint fonctionne indifféremment sous la signature de l'un quelconque des co-titulaires. Les opérations faites par chaque co-titulaire (retraits, chèques émis, virements, ...) engagent aussi l'(les) autre(s) titulaire(s).

Le compte indivis fonctionne sous la signature conjointe de tous les co-titulaires sauf mandat de gérer, exprès donné à l'un d'entre eux.

Procuration :

Le titulaire du compte peut donner pouvoir à une autre personne d'agir pour son compte par la signature d'une procuration : les opérations faites par le mandataire ainsi désigné (retraits, chèques émis, virements, ...) engagent alors le titulaire, qui en est responsable. Le mandat prend notamment fin en cas de décès du client mandant. Ce mandat est obligatoire dans le cas d'une personne morale.

La procuration n'est possible pour une personne morale que dans le respect des conditions légales et statutaires.

Moyens de paiement :

Le compte peut permettre d'effectuer des paiements, sous réserve d'une provision suffisante, au moyen notamment :

- de virements vers les comptes dont les coordonnées bancaires sont communiquées par le titulaire du compte à la Caisse régionale,
- de prélèvements ou de Titres Interbancaires de Paiement (TIP) faits par les organismes créanciers habilités après l'autorisation du titulaire,
- de chèques et de chèques de banque. En cas de non délivrance d'un chéquier par la Caisse régionale, le titulaire peut bénéficier d'une gamme de moyens de paiement alternatifs,

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

FICHE D'INFORMATION

- de cartes bancaires : un contrat porteur carte bancaire est alors souscrit par acte séparé. Ces deux derniers moyens de paiement (chéquier et carte bancaire) peuvent vous être délivrés sous réserve de l'agrément de la Caisse régionale.

- de lettres de change. Le titulaire peut domicilier les lettres de change dont il est tiré auprès de la Caisse régionale.

Opérations au crédit et retrait :

Le compte permet notamment d'effectuer des :

- versements en espèce,
 - remises de chèque,
 - remises d'effets,
- et de recevoir des virements.

Le titulaire peut effectuer des retraits sous réserve que le compte courant présente une provision suffisante.

Relevés de compte :

Un relevé de compte récapitulant toutes les opérations effectuées sur le compte est adressé régulièrement au titulaire, sur support papier ou électronique, selon la périodicité choisie (à minima une fois par mois sous réserve qu'une opération ait été enregistrée pendant cette période).

RISQUE PARTICULIER :

Le compte doit présenter un solde suffisant pour permettre le règlement des opérations en cours.

Si le solde du compte devient débiteur, celui-ci portera immédiatement intérêt au profit de la Caisse régionale et donnera lieu à d'éventuels frais et commissions tels qu'indiqués sur le barème tarifaire en vigueur. En cas de découvert non autorisé, si la demande de remboursement du solde débiteur est restée infructueuse pendant plus de 60 jours, le client est susceptible d'être déclaré au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).

En cas d'émission de chèque sans provision et sauf régularisation dans un délai maximal de quatre jours, une procédure est engagée, qui peut avoir pour conséquence d'interdire à l'émetteur du chèque impayé l'émission de nouveaux chèques pendant une durée de cinq ans sur tous ses comptes. Des frais forfaitisés sont dus selon conditions générales de banque en vigueur.

En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de vos formules de chèques ou de votre carte bancaire, il convient de faire opposition immédiatement en signalant l'incident par téléphone à votre agence pour les chèques et auprès du centre national d'opposition pour les cartes bancaires et en le confirmant par écrit. Si des opérations ont été effectuées avant opposition, elles peuvent être portées au débit du compte.

CONDITIONS DE L'OFFRE CONTRACTUELLE :

Conditions financières : l'ouverture du compte est gratuite, la tenue du compte, la clôture et les opérations effectuées sur le compte donnent lieu (sauf pour les personnes bénéficiant du service bancaire de base) à une facturation prélevée sur le compte. Les conditions générales de banque figurent dans le barème tarifaire qui est remis au client lors de l'ouverture du compte. Elles sont également disponibles en libre-service en agence et consultables sur le site Internet de la Caisse régionale. Tout projet de modification des tarifs est communiqué au client par écrit trois mois avant la date d'application. En cas de refus de la part du client, le client est en droit de clôturer le compte sans frais ni commissions.

Modalités de conclusion du contrat : par signature de la convention de compte.

Date et lieu de signature du contrat : fonction du client dans les délais de l'offre.

Clôture du compte : Le compte est ouvert pour une durée indéterminée. Le titulaire, le co-titulaire d'un compte joint, l'ensemble des co-indivisaires peuvent le clôturer sans frais à tout moment. La Caisse régionale peut également le clôturer, en respectant un préavis sauf exception prévue dans la convention.

LOI APPLICABLE :

Les relations précontractuelles avec la Caisse régionale ainsi que la convention sont régies par la loi française.

En accord avec le client, le français sera utilisé dans le cadre de l'ensemble des relations précontractuelles et des relations contractuelles.

Clause attributive de juridiction : aucune.

Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours :

Pour répondre à d'éventuelles réclamations, le Client peut s'adresser préalablement à son agence. S'il n'obtient pas satisfaction, il a la possibilité de faire appel au « Service Client » de la Caisse régionale, dont l'adresse figure sur les relevés, qui s'efforcera de trouver une solution. Si le client n'est pas satisfait de la dernière solution proposée, ou en l'absence de réponse dans un délai de 45 jours, il peut s'adresser au Médiateur de la Caisse régionale, à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne - BP 59150 - 64052 PAU CEDEX 9.

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

FICHE D'INFORMATION

DROIT DE RETRACTATION :

Dans le cas où le contrat est conclu suite à démarchage et/ou via l'utilisation d'une ou plusieurs techniques de commercialisation à distance, le client dispose de la faculté de se rétracter dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de :

-la conclusion du contrat ou
-la réception des informations pré-contractuelles et conditions contractuelles si celle-ci est postérieure à la date de conclusion du contrat,

et ce, sans avoir à supporter de pénalités, frais ou commissions, ni à justifier sa décision.

La demande de rétractation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception et, le cas échéant, au moyen du formulaire prévu à cet effet :

- au siège de la Caisse régionale, 11 Boulevard du Président Kennedy - 65003 TARBES

Si le contrat a reçu un commencement d'exécution, le client a l'obligation de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni jusqu'au jour où il exercera son droit de rétractation.

Ce prix sera calculé sur la base du tarif indiqué aux conditions particulières de son contrat et au prorata du nombre de jours écoulé entre la date de conclusion du contrat et celle à laquelle le client aura notifié sa rétractation.

FONDS DE GARANTIE :

La Caisse régionale est adhérente du Fonds de garantie des dépôts (comptes de dépôts et produits d'épargne bancaire), du Fonds de Garantie des cautions (cautions données par la Caisse régionale) et du Fonds de garantie des investisseurs (compte d'instruments financiers).

**CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU
PERSONNES MORALES**

CONDITIONS PARTICULIERES

Agence : _____ Date : _____
Contrat : _____ Intitulé : _____
Statut fiscal : RESIDENT / NON RESIDENT (*)
Adresse : _____

ci-après dénommé « le titulaire »

Type : _____ Souscrit le : _____

Par _____

Né(e) _____ à _____

Mandataire(s) : _____ Né(e) : _____ à _____

CHEQUIER : AVEC / SANS (*)

CARTES : AVEC / SANS (*)

DECOUVERT AUTORISE : OUI / NON (*)

PERIODICITE RELEVÉ : J (JOUR), H (HEBDO), D(DECAD), Q(QUINZ), M (MENS) (*)

(* RAYER LES MENTIONS INUTILES)

INTERETS DEBITEURS : A TITRE D'INFORMATION, TAUX VARIABLE EGAL A - _____ % DU
TAUX DE L'USURE SOIT _____ % AU JOUR DE LA SIGNATURE

ADDENDUM A LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

Le présent addendum vient modifier et compléter certaines dispositions des conditions générales de notre Convention de compte des professionnels ou personnes morales au regard des dispositions nouvellement introduites dans notre législation sur les services de paiement.

En effet, à compter du 1er novembre 2009, la réglementation découlant de la Directive européenne sur les services de paiements, s'applique en France en vertu de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.

Sont désormais réglementés les services de paiement (définis à l'article L 314-1 nouveau du Code monétaire et financier) qui sont principalement les opérations de virement, prélèvement et monétique (chèques et effets de commerce exclus) effectués dans l'Espace Economique Européen (EEE) en euros ou dans une monnaie d'un Etat-membre.

I. LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT VIENNENT COMPLETER LES CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES.

1. GENERALITES

Les services de paiement sont ceux énumérés à l'article L 314-1 du code monétaire et financier.

Les jours ouvrables : au sens de l'article L133-4 du Code Monétaire et Financier, un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. Au sens du présent addendum, un jour ouvrable est un jour du lundi au vendredi, à l'exception des cas où ces jours sont considérés comme des jours fériés légaux au sens de l'article L.3133-1 du Code du Travail (ainsi qu'à l'exception du vendredi Saint et du lendemain de Noël) et des jours de fermeture des systèmes d'échanges interbancaires.

Pour des raisons techniques certains services sont soumis au respect d'heures limites (cut off)

- Dates de valeur : pour les opérations relatives aux services de paiement effectuées en euros (ou dans toute autre devise d'un Etat membre de l'EEE), la date de valeur au débit ne peut être antérieure à la date de débit du compte et la date de valeur au crédit ne peut être postérieure à celle du Jour Ouvrable au cours duquel la Caisse régionale a été créditée.

- Dispositif de sécurité personnalisé : certains instruments de paiement sont dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé qui s'entend de tout moyen technique affecté par la Caisse régionale au Client pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l'authentifier.

Le Client prend toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son instrument de paiement.

En cas de perte, de vol ou de détournement d'un tel instrument de paiement, le Client doit en avvertir sans délai la Caisse régionale par tous moyens utiles et le confirmer par écrit.

2. OPERATION NON AUTORISEE OU MAL EXECUTEE

En cas d'opération non autorisée ou mal exécutée passée sur son compte, le Client doit la contester par écrit sans tarder.

Si la contestation porte sur une opération non autorisée réalisée dans le cadre d'un service de paiement à exécution successive (virement permanent, prélèvement...), la Caisse régionale refusera d'exécuter les opérations suivantes.

En tout état de cause, aucune contestation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 13 mois à compter du débit du compte du Client. Ce délai n'est pas applicable aux opérations par carte impliquant un établissement financier situé hors de l'Espace Economique Européen, pour lesquelles un délai maximum plus court est précisé au « contrat porteur ».

3. INFORMATION EN CAS DE REFUS D'EXECUTION

Dans le cas où la Caisse régionale refuse :

- d'exécuter un ordre de virement,
- de payer un prélèvement,
- de payer un TIP (Titre Interbancaire de Paiement),

elle informe le Client de ce refus et, sauf interdiction légale, de son motif.

Pour tous les ordres dont le refus d'exécution ne peut être immédiatement notifié en face-à-face, les parties conviennent que la Caisse régionale mettra cette information à disposition du Client via un message sur son espace personnel du service Crédit Agricole en Ligne auquel il accède en se connectant au moyen de ses identifiants d'accès conformément aux dispositions de l'article X des conditions générales de la Convention de compte des professionnels ou personnes morales.

Pour les Clients titulaires d'un contrat e-courrier, cette information pourra leur être notifiée selon les dispositions prévues par ce contrat.

La Caisse régionale pourra, le cas échéant, revenir vers le Client pour convenir d'autres moyens de mise à disposition de cette information.

II. LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT VIENNENT ANNULER ET REMPLACER LES ARTICLES II-2-2, II-2-3, II-2-4, II-2-5 DES CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES.

II-1. OPERATIONS MONETIQUES

Ces opérations sont soumises aux conventions spécifiques conclues entre la Caisse régionale et le Client que celui-ci agisse en qualité de porteur ou d'accepteur.

II-2. VIREMENT EMIS

Le Client peut émettre un ordre de virement occasionnel à exécution immédiate ou différée, ou un ordre de virement permanent. Le Client doit préciser la nature de l'ordre de virement et la date d'exécution souhaitée qui doit être compatible avec les délais d'exécution prévus ci-après.

Pour les virements émis vers un compte situé dans l'Espace Economique Européen (EEE) en euros ou dans une devise d'un Etat membre de l'EEE, et ne nécessitant pas de conversion monétaire, la Caisse régionale et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prélèvent chacun leurs propres frais (frais SHARE : le donneur d'ordre et le bénéficiaire paient les frais de leur banque respective) sans qu'il soit possible de donner des instructions contraires [les opérations avec options de frais BEN (tous les frais sont à la charge du bénéficiaire) ou OUR (tous les frais sont à la charge du donneur d'ordre) sont automatiquement traitées en frais SHARE].

II-2-1 Conditions requises :

La Caisse régionale exécute, dans les délais convenus ci-après, les ordres de virement que le Client lui a donnés, sous forme papier ou sous forme électronique, en indiquant la référence de son compte à débiter, le montant de l'opération, la devise de règlement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent :

- l'identifiant international du compte (IBAN : International Bank Account Number)
- le code identifiant de la Banque (BIC : Bank Identifier Code).

La Caisse régionale traite les ordres de virement du Client à partir des coordonnées bancaires du bénéficiaire mentionné sur l'ordre. Si ces coordonnées sont inexactes, la Caisse régionale n'est pas responsable de la mauvaise exécution du virement. Toutefois, à la demande du Client, elle s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Les virements sont présentés par la Caisse régionale au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou à l'un de ses correspondants, si les conditions de l'acceptation de l'ordre sont réunies (existence d'une provision suffisante, exactitude des coordonnées bancaires du bénéficiaire).

Ces virements font l'objet d'une information sur le relevé de compte du Client incluant le nom du bénéficiaire, l'intégralité des frais afférents, le montant et la date du débit de son compte, et pour les virements transfrontaliers d'un avis d'opéré s'il y a lieu, pour préciser le cours du change. Pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du Client.

II-2-2 Délais d'exécution des virements :

Le délai d'exécution court de la réception de l'ordre jusqu'au crédit du compte du prestataire de service de paiement du bénéficiaire.

Les ordres de virement en euros vers un prestataire de services de paiement situé dans l'Espace Economique Européen sont exécutés dans un délai ne pouvant excéder trois Jours Ouvrables (un Jour Ouvrable à compter du 1er janvier 2012) à compter de leur réception par la Caisse régionale, ce délai maximum d'exécution étant porté à quatre Jours Ouvrables (deux Jours Ouvrables à compter du 1er janvier 2012) pour les ordres émis sur un support papier.

Les ordres de virement vers l'Espace Economique Européen dans une devise de l'un des États y appartenant autre que l'Euro sont exécutés dans un délai ne pouvant excéder quatre Jours Ouvrables à compter de leur réception.

Les ordres de virements émis vers un prestataire de services de paiement situé en dehors de l'Espace Économique Européen ainsi que les ordres de virement émis dans une devise n'appartenant pas à l'un des États de l'Espace Économique Européen sont effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l'opération.

La Caisse régionale est responsable de la bonne exécution du virement à moins qu'elle puisse prouver que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant du virement dans les délais ci-dessus et sauf cas de force majeure.

Tout ordre de virement reçu un jour non ouvrable est réputé reçu le jour ouvrable suivant aux fins de calcul des délais d'exécution stipulés ci-dessus.

Tout virement dont la date d'exécution est prévue un jour non ouvrable sera exécuté le jour ouvrable suivant.

II-2-3 Révocation ou suspension des ordres de virement :

Tout ordre de virement unitaire ou permanent peut être révoqué ou suspendu par le Client sur sa demande écrite adressée à son agence. Cette demande doit parvenir à la Caisse régionale au plus tard le jour ouvrable précédent celui convenu pour l'exécution du virement. Passé cette date, l'ordre devient irrévocable.

II-3. VIREMENTS RECUS

Lors de la réception d'un virement, la Caisse régionale est uniquement tenue de vérifier l'exactitude des données numériques des coordonnées bancaires du Client.

Les virements reçus libellés dans une devise d'un Etat membre de l'Espace Économique Européen sont mis à la disposition du Client le jour de leur réception par la Caisse régionale, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'une opération de conversion monétaire dans la devise du compte.

Si le jour de leur réception n'est pas un jour ouvrable, les fonds sont mis à sa disposition le jour ouvrable suivant.

Les virements reçus dans une devise d'un Etat tiers à l'Espace Économique Européen sont mis à la disposition du Client dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l'opération.

Ces virements font l'objet d'une information incluant le nom de l'émetteur, les éventuels frais afférents, le montant et la date du crédit de son compte et pour les virements transfrontaliers d'un avis d'opéré, s'il y a lieu, pour préciser le cours du change.

II-4. PRELEVEMENTS DEBITES

La Caisse régionale exécute les prélèvements initiés par les personnes habilitées à en émettre et auxquelles le Client a adressé une autorisation de prélèvement dûment remplie accompagnée de ses coordonnées bancaires. Sauf si les montants des prélèvements sont préfixés, la personne habilitée à émettre les prélèvements informe préalablement le Client à chaque date d'exécution des montants à prélever.

Le Client autorise également la Caisse régionale à payer tout prélèvement présenté par un créancier venu aux droits du créancier au profit duquel le Client avait donné l'autorisation, notamment par suite d'une opération de fusion-acquisition ou de cession partielle d'actifs.

Tout ordre de paiement donné par le biais d'une autorisation de prélèvement peut être révoqué sur la demande écrite du Client qui doit parvenir à son agence au plus tard le jour ouvrable précédent celui convenu pour son exécution.

Le Client peut également à tout moment révoquer auprès de la Caisse régionale l'autorisation de prélèvement donnée à un créancier avec pour effet l'impossibilité pour ce dernier d'émettre des ordres de prélèvement sur son compte.

Le Client peut solliciter le remboursement de tout prélèvement exécuté en vertu d'une autorisation de prélèvement valide pendant huit semaines à compter du débit de son compte, la Caisse régionale étant dès lors déchargée de toute responsabilité relative aux conséquences de l'exécution d'une telle mesure dans les rapports d'obligation entre le Client et le bénéficiaire du prélèvement.

L'ordre de paiement et les autorisations nécessaires à son exécution ayant pu être conférés par le Client dans le cadre d'un avis de prélèvement demeurent valides lorsque, à l'initiative de son créancier, cet avis de prélèvement est remplacé par un mécanisme similaire de débit direct sur le compte du Client, pourvu que le Client ait été informé, en temps utile, par son créancier des modalités de ce mécanisme.

II-5. PRELEVEMENTS CREDITES

La Caisse régionale assure l'encaissement des remises d'avis de prélèvement dont le Client est le bénéficiaire. L'utilisation du prélèvement est conditionnée au fait que le créancier dispose d'un numéro national d'émetteur (NNE) unique par SIREN qui est délivré par la Banque De France sur demande de sa Caisse régionale.

Pour émettre un avis de prélèvement, le Client doit préalablement avoir recueilli la demande de prélèvement et l'autorisation de prélèvement accompagnées de la domiciliation bancaire du débiteur, ces deux documents devant être signés par le débiteur. La demande de prélèvement doit être conservée par le Client.

L'autorisation de prélèvement doit être transmise par le Client au prestataire de service de paiement du débiteur pour lui permettre de payer les avis de prélèvement qui seront présentés au paiement.

Le Client doit également aviser le débiteur préalablement à l'émission d'un avis de prélèvement par facture, échéancier afin que celui-ci ait le temps de réagir en cas de désaccord.

La Caisse régionale assure l'encaissement des avis de prélèvement de son Client qui peuvent lui être remis sous différents supports (télétransmission, service sur internet....), pour l'échéance requise lorsqu'ils sont transmis par le Client dans les délais convenus par ailleurs avec la Caisse régionale.

Lorsque les remises d'avis de prélèvement ne comportent pas des données lisibles exploitables et conformes à la norme, la Caisse régionale en refuse l'exécution et en informe le Client par tout moyen convenu.

Lorsqu'un prélèvement revient impayé, la Caisse régionale débite immédiatement le montant du compte du Client ou d'un compte spécifique selon le choix du Client.

En cas de cessation du service pour quelque cause que ce soit, le Client reste redevable envers la Caisse régionale du montant des remises qui reviendraient impayées et s'engage à constituer au profit de la Caisse régionale une garantie destinée à couvrir le risque lié à ces éventuels impayés.

II-6. TELEREGLEMENTS

Le Client peut utiliser le service de télé règlement en tant que créancier ou en tant que débiteur dans les mêmes conditions que le service de prélèvement.

Le service de télé règlement repose sur le mandat donné par le débiteur à la Caisse régionale d'exécuter, par débit de son compte, des paiements au profit d'un créancier, à concurrence de toutes les sommes notifiées par ce dernier. Le débiteur donne son consentement, par ses propres moyens de télécommunication, préalablement à l'exécution de chaque paiement.

II-7. TIP DEBITES

Le Client peut utiliser ce service de paiement à la demande d'un organisme créancier qui lui adresse à cet effet un TIP (Titres Interbancaires de Paiement) que le Client doit alors retourner daté et signé pour autoriser le débit de son compte.

II-8. TIP CREDITES

La Caisse régionale assure l'encaissement des remises de TIP dont le Client est bénéficiaire dans les conditions prévues pour les remises d'avis de prélèvement.

Toutefois, par exception aux dispositions prévues pour l'avis de prélèvement, la Caisse régionale assure l'encaissement dès réception de la remise de TIP.

II-9. OPERATIONS DE CAISSE

Le Client peut effectuer des retraits et versements en espèces auprès de la Caisse régionale.

Les sommes versées par le Client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse régionale.

A moins qu'une convention contraire n'existe entre la Caisse régionale et le Client, seul le constat de l'opération et de son montant par un représentant de la Caisse régionale fait foi.

Les sommes retirées par le Client sont débitées sur son compte le jour où les fonds sont débités sur le compte de la Caisse régionale.

II-10. LES AUTRES SERVICES DE PAIEMENT

Lorsque la Caisse régionale propose au Client des services de paiement dont il n'est pas fait mention dans les conditions générales de la convention de compte ou dans le présent addendum, les informations relatives à ces nouvelles prestations feront l'objet d'un contrat cadre de services de paiement spécifique ou d'une modification de la convention de compte dans les conditions définies à l'article XII des conditions générales de la convention de compte.

II-11. OBLIGATIONS DIVERSES

Le débiteur du Client disposant d'un délai maximum de 8 semaines à compter du débit de son compte pour obtenir le remboursement d'une opération qu'il conteste et d'un délai de 13 mois pour une opération qu'il n'a pas autorisée, ces délais peuvent donc avoir des incidences sur les remises d'ordre de prélèvement de TIP et de télé règlement du Client.

En conséquence le Client s'engage à accepter la contre-passation au débit de son compte des sommes correspondant aux remises d'avis de prélèvement, de TIP, ou de télé règlement dans un délai de 13 mois à compter du débit du compte du débiteur.

III. LES ARTICLES III-1 ET XII DES CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES SONT MODIFIES COMME SUIV :

III-1. FRAIS ET COMMISSIONS - CLAUSE DE REVISION

Les commissions et/ou les frais applicables aux opérations et services dont le Client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu'ils soient proposés dans la présente convention ou qu'ils fassent l'objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante.

Il en est de même :

- des dates de valeur appliquées aux opérations,
- des frais relatifs à l'application du contrat carte bancaire dit «contrat porteur» ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement,
- des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment, d'une position débitrice non autorisée, ou de l'utilisation des moyens de paiement.

De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse régionale est en permanence à la disposition du Client en agence.

Le Client autorise la Caisse régionale à prélever sur son compte l'ensemble de ces frais et commissions, ainsi que les frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu'ils soient, figurant au barème tarifaire portant les conditions générales de banque. Ces conditions générales de banque pourront être révisées et faire l'objet de l'instauration de nouveaux frais, charges et commissions. La Caisse régionale s'oblige alors à communiquer au Client par écrit les nouvelles conditions de tarif préalablement à leur entrée en vigueur au moins deux mois avant leur application. La preuve de la communication de cette information par la Caisse régionale peut être établie par tous moyens, notamment pas constat d'huissier attestant que les nouvelles plaquettes tarifaires ont été jointes au relevé de compte adressé à l'ensemble de la clientèle. L'absence de contestation du Client dans un délai de deux mois après cette communication vaut, sauf preuve contraire de sa part, acceptation du nouveau tarif. En cas de refus de sa part, le Client est en droit de résilier sans frais ni commissions la présente convention, dans les conditions fixées à l'article VI.

IV. MODALITES D'EVOLUTION DE LA CONVENTION

Les modifications de la convention, autres que celles imposées par des lois et règlements ou touchant à la facturation, seront portées à la connaissance du Client avec un préavis de deux mois.

En cas de désaccord, le Client peut résilier la présente convention à tout moment.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations recueillies dans ce document sont nécessaires pour la conclusion et l'exécution du présent contrat. Vous déclarez accepter le traitement informatisé des informations recueillies à cette occasion. Elles seront utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la Caisse régionale ainsi que de toutes sociétés ou filiales du groupe Crédit Agricole. Vous consentez à leur communication à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires (Loi n°78.17- Loi du 6 Janvier 1978 et tous textes subséquents), et pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de service. La Caisse régionale est, de convention expresse, autorisée à partager le secret bancaire, dans le cadre des opérations visées ci-dessus.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier ou vous opposer à leur communication à des sociétés du groupe ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale, en écrivant par lettre simple à l'adresse du siège de notre Caisse régionale - Service Client.

CLAUSE D'ACCEPTATION

Le(s) (co)titulaire(s) souscrit(vent) aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît(ssent) avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales du présent contrat ainsi que le document annexe relatif à l'exécution des instructions de virement via le réseau SWIFT (référence : 869EPA124C20091101), dont un exemplaire lui (leur) a été remis ainsi que les principales conditions de banque applicables aux professionnels et aux entreprises en vigueur à ce jour.

Fait en deux exemplaires à _____ Le _____

Nom et signature du représentant de la Caisse régionale	Signature du co-titulaire	Signature du titulaire

Caisse Régionale de Crédit Agricole PYRÉNÉES GASCOGNE, Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit.
Société de courtage d'assurances. 776.983.546 RCS Tarbes. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 509.
Siège social : 11 boulevard du Président Kennedy BP 329-65003 TARBES cedex.

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

La présente convention concerne tout compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale dont elle fixe les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture.

I - OUVERTURE DU COMPTE

I-1 - CONDITIONS D'OUVERTURE DU COMPTE

La Caisse régionale ouvre un compte sous l'intitulé indiqué aux conditions particulières, après avoir opéré les vérifications nécessaires, notamment celles relatives à votre identité, votre adresse et/ou celle de votre siège social et votre capacité, au moyen de documents officiels.

Vous déclarez votre situation de résident ou non résident fiscal aux conditions particulières et informerez, sans délai, la Caisse régionale si cette qualité se trouvait modifiée.

I-2 - OBLIGATIONS D'INFORMATION A LA CHARGE DU TITULAIRE

Vous vous engagez à informer, sans délai, la Caisse régionale de tout changement qui interviendrait pendant la durée de la convention dans les informations personnelles, professionnelles et patrimoniales vous concernant communiquées à votre Caisse régionale, notamment, tout changement d'adresse, de numéro de téléphone et d'adresse e-mail, toute modification statutaire, changement de dirigeants sociaux, modification dans la répartition du capital social, perte de plus de la moitié dudit capital, toute décision de fusion, scission, absorption, dissolution ou liquidation, ou toute modification dans la personne des associés disposant d'un pouvoir effectif au sein de la société, ainsi que toute déclaration de cessation de paiements, prononcé d'un jugement de redressement ou liquidation judiciaire.

La responsabilité de la Caisse régionale ne pourra donc être recherchée si elle utilise une information non actualisée par suite d'un manquement à cette obligation.

I-3 - PROCURATION

Vous avez la faculté, dans les conditions légales et statutaires, et sous réserve de l'accord de la Caisse régionale, de donner à une (ou plusieurs) personne(s) pouvoir d'effectuer sur votre compte, en votre nom, et sous votre entière responsabilité, les opérations bancaires telles que définies dans la procuration. Cette procuration est donnée au mandataire par acte séparé et cesse notamment au décès du titulaire du compte (mandant). Votre mandataire sera ainsi habilité à faire valablement en vos lieux et place les opérations qui sont visées dans la procuration que vous lui donnez, et qui engagent votre responsabilité.

Dans le cas d'une résiliation de cette (ces) procuration(s) à votre initiative, vous vous engagez à informer vous-même votre (vos) mandataire(s) de la fin du (des) mandat(s) que vous lui(leur) avez accordé(s) et à notifier cette résiliation à la Caisse régionale par lettre recommandée adressée avec accusé de réception ou à la remettre en agence. Jusqu'à la réception de cette notification par la Caisse régionale, vous restez tenu des opérations réalisées par votre mandataire. La résiliation prendra effet dans les deux jours ouvrés qui suivent la réception de la demande par la Caisse régionale. Concernant le compte sur lequel la procuration est donnée, la Caisse régionale

est déchargée de son obligation au secret bancaire à l'égard du(des) mandataire(s) pendant toute la durée du mandat. Lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale, les délégations de pouvoirs sont consenties par les représentants de celle-ci agissant en qualité ; en conséquence, la cessation de leurs fonctions ne remet pas en cause les délégations qu'ils ont consenties ; ces délégations restent valables jusqu'à la notification de la résiliation ou de la modification de pouvoirs par un représentant légal de la personne morale.

II - FONCTIONNEMENT DU COMPTE

II-1 - REGLES GENERALES

- Le présent compte fonctionne, sauf dispositions contraires, selon les règles propres au compte courant et en produit tous les effets juridiques, transformant toutes les opérations en simples écritures (crédit ou débit) génératrices, lors de la clôture, d'un solde qui seul fera apparaître une créance à votre profit ou une dette exigible à votre charge.

De convention expresse, les sûretés ainsi que toutes autres garanties attachées à l'une quelconque des opérations portées au compte ou sous-compte subsisteront jusqu'à la clôture, leur effet étant reporté afin d'assurer la couverture du solde éventuellement débiteur devenu exigible.

La Caisse régionale tient à jour votre compte et, dans la mesure où votre compte présente la provision suffisante, exécute toutes les opérations que vous effectuez et tous les ordres que vous lui donnez, ou qu'elle reçoit à votre bénéfice.

Dès l'ouverture de votre compte, elle vous remet des Relevés d'Identité Bancaire (RIB) ou des International Bank Account Number (IBAN) qui reprennent les références de votre compte.

- La Caisse régionale met à votre disposition dans le cadre de la gestion de votre compte les services notamment indiqués au présent article II.

II-2 - REGLES RELATIVES AUX MOYENS DE PAIEMENT

II-2-1 - Chèques

- Chéquiers

Si le Fichier Central des Chèques de la Banque de France le permet, la Caisse régionale peut vous délivrer des chèquiers sur votre demande. Aucune autre formule de chèque que celles qui vous sont fournies ne pourra être utilisée sauf dispositions contraires.

Pour retirer votre chéquier, vous avez le choix entre plusieurs possibilités : le retrait à l'agence où votre compte est ouvert, l'envoi en pli simple ou l'envoi en recommandé, les frais étant alors prélevés sur votre compte. Le premier chéquier est obligatoirement délivré à l'agence. La Caisse régionale peut refuser ou suspendre la délivrance de formules de chèques notamment en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalie de fonctionnement du compte, sans que la clôture du compte soit nécessaire. Vous vous engagez alors à restituer sans délai vos chèquiers sur demande de la Caisse régionale formulée par tous moyens. Dans le cas où la Caisse régionale ne vous a pas autorisé l'usage d'un chéquier ou vous en a retiré l'usage pour ces motifs, vous pourrez demander par simple lettre le réexamen de votre situation.

La Caisse régionale débite sur votre compte les chèques que vous avez émis et qui lui sont présentés au paiement. En cas de contestation sur la date d'émission ou de création du chèque, la date de compensation prévaut jusqu'à preuve contraire.

- chèques non barrés

Vous pouvez obtenir des chèques non barrés si vous en faites la demande : dans ce cas vous devrez acquitter un droit de timbre, qui sera prélevé sur votre compte. La Caisse régionale est tenue de conserver un registre des personnes demandant des chèques non barrés. Ce registre est communicable aux services fiscaux.

- chèques de banque

Vous pouvez obtenir des chèques de banque qui sont des chèques émis par la Caisse régionale à l'ordre d'une personne nommément désignée pour un montant donné, sous réserve que votre compte, qui est débité dès votre demande, présente la provision suffisante.

II-2-2 - Opérations par carte

La Caisse régionale enregistre vos retraits dans les distributeurs automatiques de billets du Crédit Agricole et des autres banques, ainsi que vos paiements par carte. Les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte sont fixées dans le «contrat porteur» que vous avez signé et dont les montants des cotisations et frais sont indiqués dans l'extrait de barème tarifaire. La Caisse régionale peut vous demander à tout moment la restitution de votre carte ou ne pas la renouveler en cas de dysfonctionnement de votre compte.

II-2-3 - Virements émis

La Caisse régionale exécute, dans le délai convenu avec elle, les ordres de virements permanents ou ponctuels que vous lui avez donnés, sous forme papier ou sous forme électronique, en indiquant la référence de votre compte à débiter, le montant de l'opération, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent :

- l'identifiant domestique (RIB),
- l'identifiant international du compte (IBAN : International Bank Account Number),
- le BIC (Bank Identifier Code) de la banque ; et la devise de règlement.

Vous l'autorisez à traiter vos ordres de virement à partir des coordonnées bancaires du bénéficiaire mentionné sur l'ordre.

La Caisse régionale suspend, dès votre demande, les virements permanents.

Les virements émis France/France ou transfrontaliers au sein de l'Espace Economique Européen d'un montant inférieur ou égal actuellement à 12 500 euros :

- sont présentés par la Caisse régionale si les conditions de l'acceptation de l'ordre sont réunies (existence d'une provision suffisante, exactitude des coordonnées bancaires du bénéficiaire), à la banque du bénéficiaire ou à l'un de ses correspondants, le premier jour ouvrable suivant l'acceptation d'un ordre donné du lundi au vendredi,

- font l'objet d'une information sur votre relevé de compte incluant le nom du bénéficiaire, l'intégralité des frais afférents, le montant et la date du débit de votre compte, et pour les virements transfrontaliers un avis d'opéré s'il y a lieu, pour préciser le cours du change. Pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à votre disposition.

II-2-4 - Prélèvements

La Caisse régionale exécute les prélèvements initiés par les organismes habilités à en émettre et auxquels vous avez

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

adressé une autorisation de prélèvement dûment remplie accompagnée d'un RIB. Sauf si les montants des prélèvements sont préfixés, l'organisme vous informe des montants à prélever. Vous avez la possibilité de vous y opposer. Vous autorisez la Caisse régionale à payer tout prélèvement émis au profit d'un créancier venu aux droits du créancier au profit duquel vous aviez donné l'autorisation, notamment par suite d'une opération de fusion-acquisition ou de cession partielle d'actifs. Vous avez la possibilité de résilier l'autorisation de prélèvement donnée à un créancier.

II-2-5 - TIP (Titres Interbancaires de Paiement)

Vous pouvez utiliser ce mode de paiement à la demande d'un organisme créancier qui vous adresse à cet effet un TIP que vous devez alors retourner daté et signé pour autoriser le débit de votre compte.

II-2-6 - Lettres de change

Vous pouvez domicilier les lettres de change dont vous êtes tiré auprès de la Caisse régionale.

Le titulaire donne expressément mandat à la banque de régler, sauf avis contraire de sa part, et quelque soit leur montant tous les effets de commerce qu'ils soient acceptés ou non, domiciliés sur son compte du montant de ces effets.

Deux jours minimum avant l'échéance, la banque adresse au titulaire un relevé des effets qui seront réglés à l'échéance, pour le montant du relevé, par le débit du compte du titulaire sauf avis contraire de celui-ci.

En cas de désaccord sur le règlement d'un ou plusieurs effet(s), l'avis contraire du titulaire doit être notifié à la banque, avant échéance, par écrit ou photocopie du relevé de la banque annoté, par téléphone suivi d'une confirmation écrite dans les 24 heures, par vidéotex, télétransmission, ou Internet.

Le titulaire pourra obtenir auprès de la banque, à sa demande, un double de relevé des effets, s'il ne l'avait pas reçu avant échéance.

La banque ne peut voir sa responsabilité mise en jeu en cas de :

- perte de relevé ou d'un retard dans sa transmission par les services postaux, sachant que le titulaire peut obtenir un duplicata auprès de sa banque sur simple demande,
- non réception du relevé du fait de la fermeture de l'entreprise durant les congés annuels.

Par ailleurs, la banque se réserve le droit de rejeter les effets pour manque de provision.

Ce mandat annule et remplace toutes les instructions préalablement données par le client à la Banque concernant le paiement des effets domiciliés sur ses caisses.

II-3- VERSEMENTS, ENCAISSEMENTS ET DOMICILIATION

II-3-1 - Versements

Vous pouvez effectuer des versements en espèces auprès des agences de votre Caisse régionale. Seul le constat du versement et de son montant par la Caisse régionale fait foi, sauf preuve contraire.

II-3-2 - Encaissement des chèques ou effets dont vous êtes le bénéficiaire

Dès sa remise, la Caisse régionale crédite votre compte du montant du chèque ou de l'effet sous réserve de son encaissement. Elle peut débiter votre compte en cas de retour du chèque ou de l'effet impayé. Toutefois, la Caisse régionale se réserve la faculté de ne

créditer votre compte qu'après encaissement. Si un chèque remis à l'encaissement revient impayé pour défaut de provision, vous pouvez, pour exercer vos recours contre l'émetteur et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un certificat de non paiement, sur présentation du chèque, directement auprès du banquier de l'émetteur (ou par l'intermédiaire de votre Caisse régionale, moyennant des frais indiqués dans les conditions générales de banque).

La Caisse régionale ne fera dresser protêt des effets impayés que sur votre demande expresse et à vos frais.

La Caisse régionale aura la possibilité d'exclure du compte certaines opérations en raison de leur nature, ou du fait d'accords particuliers, tels que, sans que cela soit limitatif :

- les effets et chèques impayés dont elle se trouverait être le porteur,
- le paiement par la Caisse régionale de créances assorties de sûretés ou de privilèges.

II-3-3 - Mise en place de procédures de paiement et domiciliations

Vous pouvez :

- si les conditions sont réunies, demander à la Caisse régionale la mise en place à votre profit de procédures de prélèvement ou de TIP qui font l'objet de contrats spécifiques,
- domicilier tout revenu sur votre compte : il suffit de remettre un RIB à votre débiteur lequel donne l'ordre de virement à son propre banquier.

II-3-4 - Virements reçus

Lors de la réception d'un virement la Caisse régionale est uniquement tenue de vérifier l'exactitude des données numériques du RIB ou IBAN.

Les virements reçus France/France ou transfrontaliers au sein de l'espace économique européen d'un montant inférieur ou égal actuellement à 12 500 euros :

- sont crédités par la Caisse régionale, sur votre compte le jour même de la mise à disposition effective des fonds,
- font l'objet d'une information sur votre relevé de compte incluant le nom de l'émetteur, les éventuels frais afférents, le montant et la date du crédit de votre compte et pour les virements transfrontaliers d'un avis d'opéré, s'il y a lieu, pour préciser le cours du change.

II-3-5 - Opérations en devises

Vous pouvez donner mandat à la Caisse régionale d'initier, à partir de votre compte, toutes opérations en devises ou de procéder à l'encaissement d'instruments de paiement libellés en devises. Ces opérations sur devises seront effectuées sur la base du cours d'achat ou de cession pratiquée par votre Caisse régionale pour la devise concernée. Vous assumez le risque de change dû aux variations de cours de la devise concernée.

II-3-6 - Opérations sur l'étranger

Le présent compte est soumis aux dispositions de la réglementation des opérations avec l'étranger contenues dans les textes en vigueur. Le titulaire s'engage à respecter pour toutes les opérations qu'il initie sur son compte ladite réglementation, et à communiquer à la Caisse régionale toutes les informations requises aux fins de contrôle et de déclaration, relatives à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur le compte. La Caisse régionale se réserve le droit de suspendre ou de rejeter toute opération qui ne répondrait pas à ces conditions.

II-4 - TENUE DU COMPTE

II-4-1 - Informations et recommandations

La Caisse régionale vous tient informé régulièrement de la position de votre compte et des écritures y afférentes. Cependant, cela ne vous exonère pas de tenir vos comptes au fur et à mesure de vos opérations et notamment de vérifier que vous avez une provision préalable, disponible et suffisante avant d'émettre un chèque.

II-4-2 - Relevés de compte

- Un relevé de compte vous est adressé selon la périodicité convenue aux conditions particulières, sous réserve qu'une opération ait été enregistrée pendant cette période. Vous disposez d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés, sauf preuve contraire. En tout état de cause l'expiration de ce délai ne vous prive pas de recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires vous permettraient d'exercer.

- Les opérations figurent sur le relevé avec deux dates, la date d'opération et la date de valeur :

- la date d'opération est la date d'enregistrement comptable de cette opération sur votre compte sous réserve de bonne fin ; cette date est la seule prise en compte par la Caisse régionale pour la détermination de l'existence de la provision sur votre compte ;

- la date de valeur est liée au délai d'encaissement de l'instrument de paiement par la banque ; cette date n'a d'incidence que sur le calcul d'éventuels intérêts.

II-4-3 - Rectification des écritures (traitement des incidents de paiement)

La Caisse régionale peut être amenée à effectuer les rectifications suivantes :

- **au débit :**

Si les chèques et les effets remis à l'encaissement se révélaient impayés, l'inscription de leur montant au crédit du compte pourrait être annulée et le solde du compte serait rectifié en conséquence. Cette modification prendrait effet à la date de valeur de la première inscription.

- **au crédit**

L'inscription provisoire, au débit du compte, des chèques et effets émis par le titulaire au bénéfice de tiers ne vaut pas paiement. La Caisse régionale pourrait annuler cette inscription si la provision figurant au compte n'était pas suffisante pour en assurer le paiement. Dans cette hypothèse, le solde du compte serait également rectifié en conséquence.

Dans l'un et l'autre cas, l'envoi d'un relevé de compte comportant l'inscription provisoire soit au crédit, soit au débit du compte, ne ferait pas obstacle à la rectification ultérieure de cette écriture.

Vous autorisez dès à présent la Caisse régionale :

- à reprendre lesdites écritures, si des opérations ont donné lieu à des écritures automatiquement passées en compte en raison des contraintes informatiques ;

- si la Caisse régionale se trouvait amenée à accepter des rejets tardifs, à en porter le montant au débit de votre compte, dès lors que la position de votre compte le permet.

II-4-4 - Opposition

En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de vos chèques ou de votre carte bancaire, vous devez faire opposition immédiatement par téléphone :

- pour les chèques et la carte de retrait, auprès de votre agence,

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

- pour les cartes de paiement, auprès du Centre National d'opposition dont les coordonnées vous sont indiquées par la Caisse régionale.

Cette faculté vous est aussi ouverte en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. Toute demande d'opposition que vous transmettez téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit à votre agence, à bref délai, au risque d'être privée d'effet, accompagnée, le cas échéant, du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police. Toute opposition écrite présentée pour un autre motif que ceux énumérés ci-dessus est illégale et ne peut être enregistrée par la banque. Dans le cas où le motif réel de votre opposition s'avérerait illégal, vous engageriez votre responsabilité tant pénale que civile.

II-4-5 - Réglementation concernant les chèques sans provision

II-4-5 -1. Dispositions générales

En cas de chèque sans provision, la Caisse régionale :

- vous informera avant le rejet du chèque, par tous moyens utiles, que le solde de votre compte ne permet pas de payer le chèque et vous demandera d'alimenter le compte pour vous éviter d'être déclaré interdit bancaire ; à cet effet, la Caisse régionale vous invite à lui préciser vos numéros de téléphone, adresse, adresse e-mail, et le cas échéant, à réactualiser sans délai ces informations, la Caisse régionale ne pouvant être tenue responsable si, en l'absence de telles indications, l'information préalable au rejet de chèque ne pouvait utilement vous parvenir.

- lors du rejet du chèque, vous adressera lors du premier incident une lettre d'injonction qui est une lettre recommandée avec accusé de réception, et lors des autres incidents une lettre par courrier simple, vous enjoignant de :

- restituer, à tous les établissements délivrant des chèquiers, les formules de chèques en votre possession ou en la possession de vos mandataires,

- ne plus émettre de chèques autres que des «chèques de banque»,

- lui faire connaître le nom et l'adresse de votre ou de vos mandataire(s) en possession de formules de chèques payables sur ce compte.

Cette lettre précise les modalités à respecter pour ne plus être inscrit au Fichier Central des Chèques de la Banque de France (F.C.C.) et recouvrer la faculté d'émettre des chèques de même que le montant de la pénalité que vous aurez à verser au Trésor Public.

II-4-5 - 2. Cas des co-titulaires :

Cet article est réservé aux professionnels personnes physiques.

Ces dispositions s'appliquent à tous les co-titulaires d'un compte et à tous les comptes détenus, tant à la Caisse régionale que dans les autres établissements délivrant des chèquiers, à titre individuel ou collectif, sauf s'ils ont désignés, préalablement et d'un commun accord, un titulaire principal auquel ces sanctions sont applicables et si le co-titulaire désigné n'a pas renoncé à cet état par une lettre de dénonciation.

De même la Caisse régionale devra tenir compte de l'interdiction bancaire résultant de la déclaration d'un autre établissement.

II-4-6 - Indisponibilité des fonds par suite d'une procédure d'exécution

Tous les fonds figurant à votre compte sont susceptibles d'être bloqués par voie de saisie-attribution ou de saisie conservatoire signifiée par un huissier à la requête d'un créancier non payé ou par voie

d'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor Public pour les créances fiscales privilégiées. Ces fonds peuvent également être bloqués si la Caisse régionale reçoit une opposition de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ou des Caisses d'Assurances Vieillesse ou également une opposition administrative.

II-5 - SERVICES BANCAIRES DE BASE

Dans l'hypothèse où vous ouvrez un compte en application de l'article L.312-1 du CMF instaurant un droit au compte, où que cette ouverture de compte a été imposée à la Caisse régionale par la Banque de France par suite du refus d'ouvrir un compte dans l'établissement de votre choix, la Caisse régionale met à votre disposition gratuitement les produits et services suivants, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°2001-45 du 17 janvier 2001 : l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; un changement d'adresse par an ; la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; la domiciliation de virements bancaires ; l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; la réalisation des opérations de caisse ; l'encaissement de chèques et de virements bancaires ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'agence gestionnaire ; les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; des moyens de consultation à distance du solde du compte ; une carte de paiement à autorisation systématique ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ; deux chèques de banque par mois.

Le compte doit alors fonctionner uniquement en ligne créditrice.

II-6 - COMPTES PARTICULIERS

Cet article est réservé aux professionnels personnes physiques

II-6-1 - Compte indivis

Le compte indivis fonctionne sous la signature conjointe de tous les co-titulaires, sauf si ces derniers donnent mandat de gérer à l'un d'entre eux ou s'ils prévoient des mandats réciproques. Les co-titulaires s'engagent solidairement envers la Caisse régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte. En cas de clôture, le solde créditeur éventuel, après dénouement des opérations en cours, sera affecté conformément aux instructions qui seront données conjointement par tous les co-titulaires.

II-6-2 - Compte joint

Le compte joint fonctionne indifféremment sous la signature de l'un quelconque des co-titulaires. Chaque titulaire a l'obligation d'informer le (les) co-titulaire(s) des opérations qu'il initie et des ordres qu'il donne. Ce compte emporte une solidarité active et passive, c'est-à-dire que chacun des co-titulaires peut disposer de la totalité du solde du compte et que, si le compte venait à être débiteur, la Caisse régionale pourrait réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte. En cas de chèques sans provision, vous devez vous reporter au point II-4-5.

En cas de décès de l'un des co-titulaires, le compte n'est pas bloqué. Il continue à fonctionner sous la signature du ou des autre(s) co-titulaire(s), sauf opposition de l'un ou des héritier(s) du défunt, manifestée auprès de la Caisse régionale par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation de la solidarité du compte joint résulte :

- soit d'une demande écrite co-signée par tous les co-titulaires et déposée en agence,
- soit d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse régionale par l'un des co-titulaires, à charge pour ce dernier d'en informer les autres.

Chacun des co-titulaires peut sans l'accord des autres co-titulaires :

- soit mettre fin pour l'avenir à la solidarité et le compte ne pourra plus fonctionner jusqu'à clôture que sous la signature conjointe des co-titulaires,

- soit se retirer du compte qui se trouvera automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Ce retrait comporte renonciation par lui, à tout droit sur le compte, sous réserve du respect de ses obligations vis-à-vis de la Caisse régionale pour toutes les opérations antérieures à son retrait. Par ailleurs, il fera son affaire personnelle du changement des domiciliations éventuelles existant sur ce compte joint.

Dans ces deux cas, si le solde du compte est débiteur, la Caisse régionale pourra en demander le remboursement immédiat à l'un des codébiteurs solidaires.

III - TARIFICATION

III-1 - FRAIS ET COMMISSIONS - CLAUSE DE REVISION

Les commissions et/ou les frais applicables aux opérations et services dont vous bénéficiez ou pouvez bénéficier dans le cadre de la gestion de votre compte qu'ils soient proposés dans la présente convention ou qu'ils fassent l'objet de conventions spécifiques sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante.

Il en est de même :

- des dates de valeur appliquées aux opérations,
- des frais relatifs à l'application de votre contrat

carte bancaire dit «contrat porteur» ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement,

- des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment, d'une position débitrice non autorisée, ou de l'utilisation des moyens de paiement.

De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse régionale est en permanence à votre disposition en agence.

Vous autorisez la Caisse régionale à prélever sur votre compte l'ensemble de ces frais et commissions, ainsi que les frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu'ils soient, figurant au barème tarifaire portant les conditions générales de banque. Ces conditions générales de banque, pourront être révisées et faire l'objet de l'instauration de nouveaux frais, charges et commissions. La Caisse régionale s'oblige alors à vous communiquer par écrit les nouvelles conditions de tarif préalablement à leur entrée en vigueur au moins 3 mois avant leur application. La preuve de la communication de cette information par la Caisse régionale peut être établie par tous moyens. Votre absence de contestation dans un délai de 2 mois après cette communication vaut, sauf preuve contraire de votre part, acceptation du nouveau tarif. En cas de refus de votre part, vous êtes en droit de résilier

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

sans frais ni commissions la présente convention, dans les conditions fixées à l'article VI

III-2 - INTERETS DEBITEURS ET COMMISSIONS

III-2-1 - Dispositions générales

Votre compte doit toujours être approvisionné lors de l'émission d'un ordre de paiement. Si toutefois, et pour quelque cause que ce soit, votre compte devenait débiteur, le solde de votre compte porterait immédiatement intérêt au profit de la Caisse régionale jusqu'à complet remboursement. Le taux d'intérêt applicable ainsi que les éventuels frais et commissions correspondants, sont indiqués sur le barème tarifaire alors en vigueur portant les conditions générales de banque, sauf taux différent convenu par acte séparé. Les intérêts et commissions afférents au solde débiteur sont payés par débit de votre compte chaque fin de trimestre sauf dispositions particulières. Les intérêts débiteurs sont calculés sur chacun des soldes journaliers débiteurs du compte en dates de valeur. Vous serez informé de la position débitrice de votre compte et du montant des frais, commissions et intérêts perçus au moyen de votre relevé de compte périodique ou de votre ticket d'agios. Sauf convention contraire, l'existence d'un solde débiteur constitue une situation irrégulière et doit rester ponctuelle et occasionnelle ; elle ne vous donne aucun droit à vous en prévaloir ultérieurement. En cas de demande de remboursement du solde débiteur restée infructueuse pendant plus de 60 jours, vous êtes susceptible d'être déclaré au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).

III-2-2 - Taux des intérêts débiteurs

Ce taux d'intérêt est variable. A chaque variation de l'index de référence sur lequel il est basé, la nouvelle valeur de ce taux sera portée à votre connaissance par tous moyens et notamment par indication sur votre relevé de compte. La mention de ce taux sur votre relevé de compte ne signifie pas qu'un crédit vous soit ou vous sera accordé. Votre acceptation du taux résultera de votre décision d'initier, en toute connaissance de cause, des opérations rendant votre compte débiteur.

III-2-3 - Spécificité : taux d'intérêts débiteurs d'un compte ou sous-compte en devises

Les intérêts sont calculés au taux d'emprunt, au jour le jour sur le marché des devises à Paris, de la devise dans laquelle le sous-compte est libellé, majoré d'une marge, des commissions et des accessoires tels que prévus aux conditions générales de banque. Dans ce cas, les intérêts, payables dans la devise du découvert, sont calculés mensuellement à terme échu, au choix de la banque sur l'un des sous-comptes ou sur le compte euros. Vous supportez les frais de change éventuels de ce prélèvement. Le cours de la conversion sera celui du cours d'achat de la devise du sous-compte débiteur, contre la devise de l'un des sous-comptes ou contre euros, sur le marché des changes à Paris au jour de l'inscription en compte des intérêts.

IV - COMPTES EN DEVICES (INTERETS CREDITEURS)

Sous réserve de la législation en vigueur, les dépôts en devises enregistrés sur les sous-comptes peuvent faire l'objet de versement d'intérêts calculés au taux de placement au

jour le jour sur le marché des devises à Paris de la devise dans laquelle le sous-compte est libellé, diminué d'une marge, des commissions et des accessoires tels que prévus aux conditions générales de banque. Les intérêts payés dans la devise sont versés à terme échu, au choix de la Caisse régionale sur l'un des sous-comptes ou sur le compte euros, le titulaire supportant les frais de change éventuels résultant de ce paiement.

V - CONCOURS

V-1 - CONCOURS A DUREE INDETERMINEE

Une opération ayant pour conséquence de rendre le compte débiteur ne pourra être qu'occasionnelle. Les découverts autorisés sur l'un des comptes ou sous-comptes régis par la présente convention, ne peuvent résulter que d'un accord des parties qui en fixe les conditions en montant, durée, devise, taux, frais, sûretés à constituer, et les modalités de perception des intérêts débiteurs et commissions. Par ailleurs, il pourra être perçu à titre de confirmation, à la signature de l'accord du découvert, une commission calculée sur le montant consenti. Conformément à l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, que la Caisse régionale consentirait au titulaire ne pourra être réduit ou interrompu que sur notification écrite, et à l'expiration d'un délai de préavis qui est fixé à :

- 60 jours calendaires pour les crédits utilisables par caisse,
- 30 jours calendaires pour les crédits de mobilisation de créances, et les autres crédits concernés.

La Caisse régionale sera dispensée de tout délai de préavis, en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

V-2 - CONCOURS GARANTIS PAR CAUTION

Tous concours à une entreprise garanti par un cautionnement fera l'objet d'une information annuelle de la caution dans les conditions prévues par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. Vous vous obligez à acquitter tous frais résultant de cette information au titre de tout concours qui vous serait consenti.

VI - DUREE - CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE

VI-1 - DUREE - CLOTURE - RESILIATION

VI-1-1 - Généralités

La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. En conséquence, elle peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties. La résiliation intervient sous réserve du paiement des opérations suivantes :

- les chèques émis, et les paiements et retraits carte,
- les virements et prélèvements.

Vous devez maintenir un solde suffisant pour assurer la bonne fin des opérations en cours, pendant le délai nécessaire au dénouement de ces opérations.

La clôture du compte n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur en valeur, aux conditions en vigueur au jour de la dénonciation, et ce, jusqu'à complet règlement.

Dans le cas où aucune banque n'accepterait de vous ouvrir un compte, vous pouvez, conformément à l'article L. 312-1 du CMF, déposer une demande auprès de la Banque de France avec un justificatif, pour que celle-ci vous désigne un établissement susceptible de vous accueillir.

VI-1-2 - Clôture à l'initiative du (des) titulaire(s) du compte ou de la Caisse régionale

Le compte pourra être clôturé à tout moment et sans préavis par vous-même, et votre co-titulaire en cas de compte joint, à charge pour le demandeur d'en informer le(s) co-titulaire(s) par l'ensemble des co-titulaires en cas de compte indivis et par votre mandataire lorsque vous lui avez donné le pouvoir de le clôturer.

Le compte pourra être clôturé par la Caisse régionale :

- sans préavis en cas d'anomalie grave de fonctionnement telle que notamment la cessation d'activité, la dissolution, la liquidation amiable ou judiciaire.
- moyennant un préavis de 45 jours lorsque le compte a été ouvert sur ordre de la Banque de France,
- moyennant un préavis de 30 jours dans tous les autres cas.

La clôture sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle entraînera la restitution immédiate par vos soins de toutes les formules de chèques et des cartes de retrait ou de paiement détenues par vous-même et, le cas échéant, par votre (ou vos) mandataire(s) ou co-titulaire(s).

VI-1-3 - Clôture en cas de décès du titulaire du compte

La Caisse régionale, informée du décès du (des) titulaire(s), bloque le fonctionnement du compte. Après dénouement des opérations en cours, elle procède au virement du solde du compte aux héritiers ou au notaire.

VI-2 - TRANSFERT DU COMPTE

Vous pouvez demander à tout moment le transfert de votre compte dans une autre agence de la Caisse régionale sans frais et sans changement de numéro de compte.

La demande de transfert de votre compte dans un autre établissement entraîne, outre la perception des frais indiqués au barème tarifaire en vigueur au jour du transfert, la clôture de votre compte.

VI-3 - ABSENCE DE FACTURATION EN CAS DE CLOTURE OU DE TRANSFERT CAUSE PAR UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA CONVENTION

En cas de clôture ou de transfert du compte opéré à votre demande à la suite d'une contestation sur une modification substantielle de la présente convention, l'opération interviendra sans frais.

VII - CLAUSE DE FUSION - COMPENSATION

Les parties conviennent que les différentes conventions qui les lient, nées ou à naître, procèdent d'une relation économique globale qui vient créer entre les dettes réciproques des parties un lien de connexité.

Par suite, vous autorisez la Caisse régionale à compenser, à tout moment, y compris lors d'une saisie ou à la clôture du compte, tout solde débiteur apparu au présent compte avec tout autre compte ouvert à votre nom

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

présentant une position créditrice et ce, sans formalité préalable. Vous autorisez la Caisse régionale à retenir le solde créditeur du compte, et plus généralement, toutes sommes et valeurs vous appartenant, tant que vos engagements à l'égard de la Caisse régionale ne seront pas éteints.

Vous autorisez la Caisse régionale dès à présent à fusionner, si bon lui semble et à tout moment, les différents comptes et sous-comptes ouverts à votre nom, à l'effet de faire ressortir un solde unique en capital, nonobstant tous intérêts générés par les différents comptes qui demeureront distincts sauf convention spécifique.

En conséquence, vous devrez surveiller en permanence la situation de vos divers comptes et sous-comptes, et resterez seul responsable des débits impayés et des rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provision du ou des comptes(s) ou sous-compte(s) concernés.

Cette clause n'institue pas entre les comptes une fusion en échelle d'intérêts, qui doit faire l'objet d'un acte séparé.

VIII – DAILY : CESSIION DE CREANCES PROFESSIONNELLES

Vous pouvez procéder au profit de la Caisse régionale, si celle-ci en a convenance, à une cession de créances professionnelles réglementée par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier. Cette cession est réalisée par la remise du bordereau à la Caisse régionale lequel sera daté par celle-ci. La cession de créances n'emporte ni confirmation des crédits, ni obligation pour la Caisse régionale de consentir des crédits pour un égal montant, ces crédits devant faire l'objet d'accords distincts. Vous vous engagez à ne pas céder des créances ayant fait l'objet totalement ou partiellement, de cession, délégation, saisie, opposition ou empêchement quelconque ou correspondant à des opérations sous traitées. Sauf accord de la Caisse régionale, vous ne pourrez pas modifier l'étendue ou les modalités des droits attachés aux créances mentionnées sur le bordereau. La Caisse régionale se réserve la possibilité, après contrôle, d'écarter des créances figurant sur le bordereau, et de modifier, en conséquence, le montant de celui-ci. Il est expressément convenu – sauf accord particulier des parties – que le montant des créances non échues cédées en garantie devra toujours être supérieur ou égal aux concours garantis et/ou au montant minimum préalablement convenu, la Caisse régionale se réservant, à tout moment, la possibilité de demander de nouvelles cessions pour maintenir ce niveau de concours. A défaut, la Caisse régionale aura la faculté de rendre exigibles les concours garantis par lesdites cessions, et de conserver, en qualité de propriétaire, les encaissements reçus pour les appliquer au paiement de votre dette lorsqu'elle sera devenue exigible.

Pour les opérations d'escompte Daily et pour de simples raisons de commodité comptable, la Caisse régionale peut vous attribuer un numéro de compte spécifique. Suite aux opérations d'escompte effectuées, un relevé de ce compte interne – de l'encaissement des effets au profit de la Caisse régionale vous sera communiqué sur votre demande. L'envoi de ce relevé ne modifie d'aucune façon la nature interne de ce compte.

La Caisse régionale pourra vous ouvrir une ligne de crédit d'escompte (lettres de change et billets à ordre) pour un montant plafond et à des conditions particulières qui vous seront alors précisées par tous moyens. La Caisse régionale se réserve la possibilité de refuser l'escompte d'un ou plusieurs effets.

IX - LA PREUVE

IX-1 - PRINCIPES APPLICABLES

La preuve des opérations effectuées sur le compte résulte des écritures comptables de la Caisse régionale, sauf preuve contraire de votre part.

Il vous appartient de conserver les justificatifs de vos opérations : relevés de compte, factures, bordereaux de remise, etc. ... Dans le cas où vous utilisez les services téléphoniques, informatiques et télématiques de la Caisse régionale, vous vous engagez à respecter les procédures et règles qui vous sont indiquées notamment d'authentification, l'acceptation de ces règles résultant de la seule utilisation par le titulaire de ces services. Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques, ou de même type) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur imputation au compte. En cas de contradiction entre l'enregistrement de l'échange téléphonique ou l'enregistrement informatique des opérations, détenu par la Caisse régionale, et la confirmation écrite par le titulaire, l'enregistrement prévaudra. La preuve contraire peut être apportée par tout moyen par le titulaire du compte.

IX-2 - ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES

Vous autorisez expressément la Caisse régionale à procéder à l'enregistrement de ses échanges téléphoniques avec le ou les collaborateurs de la Caisse régionale intervenant dans ces échanges. Ces enregistrements seront conservés pour une durée maximale de 6 mois. Les enregistrements des échanges téléphoniques et les enregistrements informatiques seront conservés dans des conditions de sécurité appropriées.

IX-3 - ECHANGES PAR TELECOPIEUR

Les parties s'accordent pour procéder à des échanges par télécopieur (fax) et s'engagent à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour s'assurer notamment de l'identification de son correspondant et pour protéger la confidentialité des informations échangées.

Le titulaire ou le(s) co-titulaire(s) devra (ont), sous sa (leur) pleine et entière responsabilité, vérifier que chaque télécopie comporte le cachet commercial du titulaire ou des co-titulaires, ainsi que sa signature, celle de l'un des co-titulaires ou celle de l'un des mandataires dûment habilités à l'effet des opérations visées.

Les parties conviennent que les télécopies ainsi échangées établiront la preuve parfaite de leurs échanges.

X - SERVICE CREDIT AGRICOLE EN LIGNE

X-1 - ACCES AU SERVICE DE CONSULTATION DE VOS COMPTES :

Vous pouvez accéder au service «Crédit Agricole en Ligne» au moyen, d'un Minitel ou d'un accès à Internet dont vous vous dotez vous-même.

L'accès au service «Crédit Agricole en Ligne», toujours à votre propre initiative, est subordonné à l'emploi cumulatif de deux identifiants d'accès :

- votre numéro de compte
- votre code personnel ou code d'accès qui vous a été adressé par courrier.

Ce code est modifiable par vous-même sur tous les canaux d'accès au service «Crédit Agricole en Ligne». Son utilisation est placée sous votre entière responsabilité.

Ce service est accessible uniquement si le titulaire est une personne physique.

X-2 - CONFIDENTIALITE ET SECURITE :

Vous vous engagez à maintenir la plus stricte confidentialité des codes d'accès et vous vous interdisez de les communiquer à quiconque, sous aucun prétexte.

Vous reconnaissez être engagé par toutes les opérations effectuées à l'aide du code personnel ou du code d'accès qui vous sont personnels, sans possibilité de contestation.

En cas de perte de la confidentialité, il vous appartient de modifier sans délai votre code personnel ou son code d'accès.

La Caisse régionale ne pourra être tenue pour responsable des éventuels préjudices causés par une utilisation abusive ou frauduleuse des codes d'accès.

X-3 - TARIFICATION : Vous supportez les coûts des connexions de télécommunication selon la facturation appliquée par votre opérateur.

X-4 - RESPONSABILITE : La Caisse régionale ne sera pas responsable de la non exécution ou du retard dans l'exécution du service «Crédit Agricole en Ligne», dans le cas d'événements hors de son contrôle la mettant dans l'impossibilité ou lui rendant difficile l'exécution de la prestation de service, tels que : conflits sociaux, panne exceptionnelle du réseau informatique. Elle ne saurait non plus être tenue responsable en cas de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du service «Crédit Agricole en Ligne».

XI - RENSEIGNEMENTS - RECLAMATIONS - MEDIATION

Pour répondre à vos éventuelles réclamations, vous avez la possibilité de faire appel au «Service Client» qui s'efforcera de trouver une solution. Si vous n'êtes pas satisfait de la solution qui vous est proposée, ou en l'absence de réponse à votre demande dans un délai de 45 jours, vous pouvez demander ou vous voir proposer gratuitement la procédure de médiation en cas de différend relatif à l'exécution des contrats et produits des titres Ier et II des livres II et III du Code monétaires et financier.

La saisine du Médiateur s'effectue par écrit à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne - BP 59150 - 64052 PAU CEDEX 9.

De plus, vous pouvez vous renseigner sur le déroulement de cette procédure, dont l'acceptation est nécessaire à la saisine du Médiateur, en agence ou sur le site internet de votre Caisse Régionale sous la rubrique 'Contactez-nous'.

Pour donner toute son efficacité à cette médiation, vous autorisez expressément la Caisse régionale à communiquer au Médiateur tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission : vous déliez la Caisse régionale du secret bancaire vous concernant pour les besoins de la médiation.

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS OU PERSONNES MORALES

CONDITIONS GENERALES

XII - MODALITES D'EVOLUTION DE LA CONVENTION

Les modifications de la convention, autres que celles imposées par des lois et règlements ou touchant à la facturation, seront portées à votre connaissance avec un préavis de un mois.

En cas de désaccord, il vous est possible de résilier la présente convention à tout moment.

XIII - OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE

Aucune information ne sera communiquée aux tiers sauf accord exprès et préalable de votre part ou si la loi en fait obligation à la Caisse régionale, notamment vis-à-vis des autorités de tutelle, de l'administration fiscale, du juge pénal. La Caisse régionale s'oblige au respect du secret professionnel dans la mesure de la réglementation en vigueur.

XIV - GARANTIE DES DEPOTS

En application de la loi, la Caisse régionale est adhérente du Fonds de garantie des dépôts.

XV- LOI APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS

La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.

XVI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations personnelles recueillies par la Caisse régionale à l'occasion de la relation bancaire sont nécessaires pour la conclusion et l'exécution du présent contrat. Il est précisé que, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et tous textes subséquents, ces informations pourront faire l'objet de traitements informatisés, pour les finalités et dans les conditions ci-dessous précisées. Elles seront utilisées par la Caisse régionale pour les finalités suivantes : connaissance du Client, gestion de la relation

bancaire et financière, évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service d'investissement fourni, fourniture de conseils dans le cadre de la vente de produits d'assurance, réalisation d'opérations sur instruments financiers ou produits d'assurance, octroi de crédits, gestion des règles applicables aux prêts réglementés, gestion des produits, des crédits et services, recouvrement, études statistiques, évaluation et gestion du risque, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, souscription en ligne de produits et services et gestion de la preuve.

La Caisse régionale ou toute autre entité du Groupe Crédit Agricole pourra également utiliser les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat à des fins de prospection commerciale, à condition toutefois que vous ne vous y soyez pas opposé et que vous ayez manifesté votre accord, notamment sur les modalités précises d'utilisation de vos coordonnées, soit en signant un document spécifique en agence, soit par Internet ou par tout autre moyen approprié que la Caisse régionale mettra à votre disposition après vous en avoir préalablement informé.

Les données personnelles recueillies par la Caisse régionale conformément à la présente clause peuvent faire l'objet d'un transfert dans un pays membre ou non de l'union européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays non membre, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Vous pourrez prendre connaissance des transferts de données mis en œuvre et des mesures prises pour assurer la sécurité des données en consultant notre site internet rubrique CNIL ou en demandant ces informations à votre agence. Les opérations et données personnelles vous concernant sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse régionale est tenue. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la

Caisse régionale peut devoir communiquer des informations à des organismes officiels, des autorités judiciaires ou administratives, légalement habilitées en France comme dans les pays qui sont destinataires de données personnelles, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Vous autorisez expressément la Caisse régionale à partager les données vous concernant et leurs mises à jour éventuelles avec

- toute entité du Groupe Crédit Agricole, en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés,

- ses partenaires, pour vous permettre de bénéficier des avantages du partenariat auquel vous aurez éventuellement adhéré.

- ses sous-traitants, pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance, et notamment ceux participant, entre autres, aux opérations liées à la souscription de contrats en ligne (conclusion du contrat, gestion de la preuve et archivage).

- toute personne dont l'intervention serait nécessaire dans le cadre du présent contrat pour l'accomplissement de sa mission.

- une ou plusieurs sociétés du Groupe Crédit Agricole ; chargées de la gestion et de la prévention de risques opérationnels au bénéfice de l'ensemble des entités du Groupe.

La liste des entités du Groupe Crédit Agricole susceptibles d'être bénéficiaires d'informations vous concernant pourra vous être communiquée sur simple demande de votre part au Service Client au siège de la Caisse régionale.

Vous pouvez, à tout moment, accéder aux informations personnelles vous concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur communication à des tiers, en écrivant par lettre simple au Service Client au siège de la Caisse Régionale. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part.

Exécution des instructions de virement via le réseau SWIFT

Certaines instructions de virements sont transmises entre banques par l'intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). Afin d'assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la continuité de service, la société SWIFT a deux centres informatiques dont l'un est situé aux États-Unis. Les instructions de virement, qui contiennent des données à caractère personnel, sont ainsi dupliquées et conservées dans ces deux centres.

A la suite des attentats du 11 septembre, les autorités américaines ont sommé la société SWIFT de répondre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à des requêtes visant à obtenir une copie des informations contenues dans une partie des informations stockées aux États-Unis. Par conséquent, la société SWIFT est susceptible suite à de nouvelles requêtes de cette nature de communiquer des informations aux autorités américaines habilitées en vertu de la réglementation américaine à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Afin d'assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures ont été prises par la société SWIFT. La société SWIFT a adhéré aux principes dits de "la sphère de sécurité" que la Commission européenne a reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat aux données traitées aux États Unis et a également adopté une politique de protection des données à caractère personnel. Les documents se rapportant à ces mesures sont consultables sur son site Internet à l'adresse suivante : www.swift.com.

De plus les autorités européennes et américaines ont organisé dans le cadre d'un accord politique les conditions d'accès aux données des citoyens européens par les autorités américaines.

